

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

Số: 154/2024/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được ban hành kèm theo Quyết định số 146/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

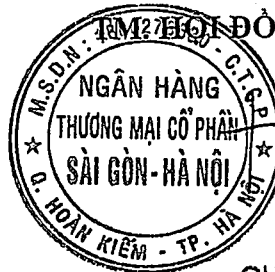
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Nội bộ về Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Điều 2. Quy chế Nội bộ về Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được quy định tại Điều 1 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024. Quy chế Nội bộ về Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị sẽ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/06/2024.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Phụ trách các đơn vị liên quan và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

MỤC LỤC:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Mục đích ban hành, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	3
Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản	3
Điều 3. Giải thích từ ngữ	4
Điều 4. Cơ cấu quản trị chung	5
Chương II CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	5
Điều 5. Quyền của cổ đông	5
Điều 6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của của Đại hội đồng cổ đông trong quản trị Ngân hàng	6
Điều 7. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	6
Điều 8. Thủ tục và trình tự tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	8
Điều 9. Thủ tục biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	9
Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	10
Điều 11. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 12. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	11
Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	13
Điều 13. Cơ cấu tổ chức, vai trò, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị trong quản trị Ngân hàng	13
Điều 14. Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị	13
Điều 15. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị	15
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng Quản trị	17
Điều 17. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản	18
Điều 18. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị	19
Điều 19. Các Ủy ban của Hội đồng Quản trị	19
Chương IV BAN KIỂM SOÁT	20
Điều 20. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát trong quản trị Ngân hàng	20
Điều 21. Cơ cấu Ban Kiểm soát	20
Điều 22. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát	21
Điều 23. Các quy định khác về Ban Kiểm soát	22
Chương V TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	22
Điều 24. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong quản trị Ngân hàng	22
Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác	22
Điều 26. Trình tự thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Tổng Giám đốc và Người điều hành khác	23
Chương VI PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC	23
Điều 27. Nguyên tắc phối hợp	23

Điều 28. Nội dung phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc	24
Chương VII NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN	27
Điều 29. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác	27
Điều 30. Giao dịch với Người có liên quan	27
Điều 31. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Ngân hàng	27
Chương VIII ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC	28
Điều 32. Đánh giá hiệu quả làm việc của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác	28
Điều 33. Tiêu chí đánh giá hoạt động	28
Điều 34. Thẩm quyền, phương thức đánh giá	29
Điều 35. Khen thưởng	29
Điều 36. Kỷ luật	29
Chương IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY	29
Điều 37. Người Phụ trách quản trị công ty	29
Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	30
Điều 38. Điều khoản thi hành	30



NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mã hiệu: QĐ 154/2024/QĐ-HĐQT Ngày hiệu lực: 01/07/2024 Lần ban hành/sửa đổi: 04

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/5/2024 v/v Ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị ngân hàng để: (i) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và (ii) đảm bảo SHB hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ SHB và các chuẩn mực, thông lệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- Phạm vi điều chỉnh: Quy chế Nội bộ về Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ SHB và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Quy chế này áp dụng đối với bộ máy tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan khác của SHB.

Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc quản trị cơ bản sau:

- Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ SHB.
- Đảm bảo cơ chế quản trị, điều hành SHB công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng thời kỳ và hướng tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế.
- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý.
- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan.
- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông.

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB

[Signature]



Solid partners, flexible solutions

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mã hiệu: QĐ 154/2024/QĐ-HĐQT Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 04

7. Công khai minh bạch mọi hoạt động của SHB.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Trong Quy chế này, trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a) Luật Các TCTD: là Luật Các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật này (nếu có).
 - b) Luật Doanh nghiệp: Là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này (nếu có).
 - c) SHB/Ngân hàng: Là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.
 - d) Điều lệ/Điều lệ SHB: Là Điều lệ của SHB được ban hành tại từng thời điểm.
 - e) Ban Điều hành: Gồm Tổng Giám đốc hoặc Người được Hội đồng Quản trị giao phụ trách điều hành; các Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc các Khối.
 - f) Người điều hành: Là Tổng Giám đốc hoặc Người được Hội đồng Quản trị SHB giao phụ trách điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối tại Trụ sở chính, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty con của SHB.
 - g) Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị: Là thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 45 Điều lệ SHB và các quy định khác có liên quan của pháp luật;
 - h) Người có liên quan: Là tổ chức, cá nhân được quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Các TCTD.
 - i) Người phụ trách quản trị công ty: Là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Chương IX Quy chế này.
 - j) ĐHĐCĐ: Là Đại hội đồng cổ đông.
 - k) HĐQT: Là Hội đồng Quản trị.
 - l) TGD: Là Tổng Giám đốc.
 - m) BKS: Là Ban Kiểm soát.
2. Các từ, ngữ, thuật ngữ, khái niệm, từ viết tắt chưa được định nghĩa trong Điều này, sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của SHB và của pháp luật.

Các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những văn bản sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

Điều 4. Cơ cấu quản trị chung

Cơ cấu quản trị của Ngân hàng bao gồm:

1. **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan quản trị cao nhất của Ngân hàng cho phép các cổ đông tham gia vào hoạt động quản trị Ngân hàng.
2. **Hội đồng Quản trị:** Là cơ quan quản trị của SHB, có toàn quyền nhân danh SHB để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của SHB, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và BKS.
3. **Ban Kiểm soát:** BKS là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu, có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành các quy định của quy định nội bộ, các quy định pháp luật, Điều lệ SHB và nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
4. **Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác:**
 - a) TGD hoặc Người được HĐQT giao phụ trách điều hành được giao nhiệm vụ điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của SHB và triển khai các chiến lược được HĐQT phê duyệt.
 - b) TGD hoặc Người được HĐQT giao phụ trách điều hành phân công nhiệm vụ cho những Người điều hành khác tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và quyết định, chỉ đạo của TGD.

Chương II

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 5. Quyền của cổ đông

Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Các TCTD, Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ SHB, đặc biệt là:

1. Quyền được đối xử công bằng: Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Ngân hàng có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được công bố đầy đủ cho cổ đông và phải được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Ngân hàng.
3. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ SHB thì

cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ SHB, gây thiệt hại cho SHB thì cổ đông của SHB có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trong quản trị Ngân hàng

1. ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của SHB và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng nhất của Ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SHB.
2. ĐHĐCĐ hoạt động thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản.
3. ĐHĐCĐ có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ SHB.

Điều 7. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Họp ĐHĐCĐ thường niên:

HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Họp ĐHĐCĐ bất thường:

HĐQT và BKS phải triệu tập họp bất thường trong một số trường hợp nhất định theo quy định tại Điều lệ SHB.

3. Cuộc họp ĐHĐCĐ của SHB có thể tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến (Trình tự, thủ tục họp, bỏ phiếu điện tử và thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến được quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này).
4. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề sau:
 - a) Thông qua định hướng phát triển của SHB.
 - b) Thông qua Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ SHB.
 - c) Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS.



NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mã hiệu: QĐ 154/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 04

- d) Quyết định số lượng thành viên HĐQT, BKS từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS phù hợp với các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ SHB và pháp luật có liên quan.
- e) Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS.
- f) Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT, BKS gây thiệt hại cho SHB và cổ đông của SHB.
- g) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của SHB.
- h) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán.
- i) Thông qua phương án mua lại cổ phần đã bán.
- j) Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- k) Thông qua phương án quy định tại Điều 143 Luật Các TCTD;
- l) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; phương án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của SHB.
- m) Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao.
- n) Quyết định thành lập hoặc chuyển đổi các hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước ngoài, công ty con của SHB.
- o) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của SHB tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- p) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của SHB mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- q) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa SHB với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, cổ đông lớn của SHB; người có liên quan của người quản lý, thành viên BKS, cổ đông lớn của SHB; công ty con, công ty liên kết của SHB, trừ trường hợp SHB đang thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.

- r) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản.
- s) Quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớn về tài chính của SHB.
- t) Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 59 của Luật Các TCTD.
- u) Phê duyệt, thông qua các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ SHB.

Điều 8. Thủ tục và trình tự tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Trình tự, thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên được thực hiện theo Quy chế này và các quy định có liên quan của Điều lệ và pháp luật. Một số quy định chính về thủ tục và trình tự tiến hành họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:

SHB công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên danh sách cổ đông của SHB. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ.

2. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ:

- a) Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 (hai mươi mốt) ngày trước ngày khai mạc.
- b) Kèm theo thông báo mời họp có chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
- c) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi bằng phương thức để bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên web của SHB. Trường hợp này, thông báo mời họp ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.
- d) Trường hợp chương trình họp ĐHĐCĐ có nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS, HĐQT phải thông báo cho các cổ đông có quyền dự họp về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung, các điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng chức danh để cổ đông đề cử người tham gia tranh cử theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:

- a) Vào ngày khai mạc cuộc họp, các cổ đông và người được ủy quyền dự họp phải có mặt tại địa điểm họp đúng thời gian đã được thông báo để làm thủ tục đăng ký dự họp. Khoảng thời gian dành cho việc đăng ký thực hiện theo thông báo mời họp;
- b) Người đăng ký dự họp sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp.
- c) Hết thời gian dành cho việc đăng ký, nếu đã đủ tỷ lệ tối thiểu để tiến hành cuộc họp, Chủ tọa có thể cho bắt đầu cuộc họp để bảo đảm tiến độ, không cần phải chờ đến khi có đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp;
- d) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ:

- a) Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;
- c) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai; Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu do SHB phát hành. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Điều 9. Thủ tục biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề hoặc từng nhóm vấn đề trong nội dung chương trình dưới sự điều khiển của chủ tọa.

2. Khi đến dự họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông được phát một “Phiếu biểu quyết” do Ngân hàng phát hành. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Cách thức kiểm phiếu: Theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp, ĐHĐCĐ tiến hành bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu làm việc theo sự chỉ đạo của Chủ tọa.
4. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS; cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử của SHB do HĐQT ban hành.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều lệ SHB.
2. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ phải được lập bằng tiếng Việt và có thể bằng một thứ tiếng nước ngoài, và hai bản này có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường hợp hai biên bản này có sự khác biệt về nội dung thì được giải thích theo biên bản được lập bằng tiếng Việt.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của SHB.
6. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tất cả các nghị quyết, quyết định được ĐHĐCĐ thông qua phải được gửi đến Ngân hàng Nhà nước.

7. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của SHB.

Điều 11. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ và có giá trị hiệu lực cao nhất trong Ngân hàng. Mọi đơn vị, cá nhân có liên quan (bao gồm các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban Điều hành, cổ đông, ...) đều có nghĩa vụ thi hành.
2. Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; trường hợp SHB có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết, quyết định có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của SHB.
3. Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:
 - a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định Điều lệ SHB và các quy định của Luật, trừ trường hợp nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ SHB.
4. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại Ngân hàng hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ SHB có quyền yêu cầu Ngân hàng mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Ngân hàng mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Ngân hàng trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

Điều 12. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ SHB và pháp luật bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của SHB.
2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và

tài liệu giải trình phải được gửi đến cho cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ liên lạc khác mà cổ đông đăng ký) của từng cổ đông chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ SHB và được gửi cho các cổ đông theo trình tự, thủ tục nêu tại khoản 2 Điều này.
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.
5. Phiếu lấy ý kiến gửi về SHB phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về SHB sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý SHB. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ SHB và Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều lệ SHB. Tất cả các nghị quyết, quyết định được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức này phải được gửi tới Ngân hàng Nhà nước trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
7. Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của SHB.
9. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
10. Ngân hàng đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu và đảm bảo thời gian hợp lý cho các cổ đông xem xét tài liệu trước khi gửi phiếu biểu quyết như trường hợp tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 13. Cơ cấu tổ chức, vai trò, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị trong quản trị Ngân hàng

1. HĐQT là cơ quan quản trị SHB, có toàn quyền nhân danh SHB để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của SHB, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và BKS.
2. HĐQT ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị, hoạt động của SHB phù hợp với quy định của Luật Các TCTD và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. HĐQT có quyền quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của SHB và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định trong Điều lệ SHB và các quy định của pháp luật liên quan.
4. HĐQT của SHB có tối thiểu 05 (năm) thành viên và không quá 11 (mười một) thành viên; số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. HĐQT phải có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập, 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành của SHB.
5. Nhiệm kỳ của HĐQT không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Trường hợp có thành viên HĐQT được bầu bổ sung hoặc thay thế thì nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.
6. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao cho công việc của mình với tư cách là Thành viên HĐQT. Tổng mức thù lao do ĐHĐCĐ quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các Thành viên HĐQT theo thỏa thuận, hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

Điều 14. Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ SHB.
2. Cách thức đề cử người và ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT:
 - a) Cổ đông phổ thông có quyền ứng cử vào HĐQT, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.

- b) Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử.
- c) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do SHB quy định. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.
- d) Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được các ứng viên) được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của SHB để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được công bố tối thiểu bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
 - Trình độ chuyên môn;
 - Quá trình công tác;
 - Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
 - Các lợi ích có liên quan tới Ngân hàng (nếu có);
 - Các thông tin khác (nếu có).
- e) Các ứng viên thành viên HĐQT có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Ngân hàng nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
3. Cách thức bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Khoản 4-Điều 9 Quy chế này.
4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT:
- a) Việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều lệ SHB.
- b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các thành viên HĐQT, HĐQT SHB phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 15. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị

1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch phải được tiến hành trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.
2. HĐQT họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp sau đây:
 - a) Có đề nghị của BKS hoặc thành viên độc lập HĐQT.
 - b) Có đề nghị của TGD hoặc ít nhất 05 (năm) người quản lý khác.
 - c) Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT.Đề nghị quy định tại Khoản này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.
4. Chủ tịch HĐQT có thể triệu tập họp HĐQT trong trường hợp khẩn cấp. Chủ tịch HĐQT sẽ quy định cụ thể các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp HĐQT trong trường hợp cần họp khẩn cấp.
5. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với SHB; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.
6. Địa điểm họp: Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của SHB hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT.
7. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này). Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại SHB.

8. Điều kiện tổ chức họp HĐQT: Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập không đủ số thành viên dự họp theo quy định trên thì được triệu tập lần 2 trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp. Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên HĐQT có quyền ủy quyền biểu quyết cho một thành viên HĐQT khác hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Trường hợp biểu quyết bằng văn bản, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến chủ tọa cuộc họp HĐQT chậm nhất 01 (một) giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những thành viên trực tiếp dự họp. Thành viên HĐQT được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận, trừ các trường hợp thành viên HĐQT không được ủy quyền đã quy định tại Khoản 5 Điều 47 Điều lệ SHB.
9. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 8 Điều này;
 - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất là 01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
10. Cách thức thông qua nghị quyết/quyết định của HĐQT: Đối với trường hợp thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số phiếu biểu quyết tán thành, bao gồm cả phiếu biểu quyết của thành viên trực tiếp dự họp và phiếu biểu quyết của thành viên không trực tiếp dự họp mà biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

Đối với trường hợp thông qua quyết định bằng lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT hoặc lấy ý kiến thông qua hình thức khác tương đương đối với từng vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT, quyết định của HĐQT thông qua nếu đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và hai bản này có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. Biên bản họp HĐQT phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của SHB, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.
 - b. Thời gian, địa điểm họp.
 - c. Mục đích, chương trình và nội dung họp.
 - d. Họ và tên các thành viên HĐQT dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp và cách thức dự họp, Họ và tên các thành viên không dự họp và lý do.
 - e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.
 - f. Tóm tắt ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp.
 - g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
 - h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
 - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với SHB do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.

2. Biên bản họp HĐQT phải được chuyển cho tất cả các thành viên HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản họp HĐQT và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đó phải được lưu giữ tại trụ sở chính của SHB.

Điều 17. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản

1. Trường hợp không thể tổ chức họp, HĐQT có thể thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
2. Văn phòng HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến và các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của SHB, số và ngày Quyết định thành lập, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
 - b) Mục đích lấy ý kiến;
 - c) Vấn đề cần lấy ý kiến các thành viên HĐQT;
 - d) Phương án biểu quyết, tán thành, không tán thành, không có ý kiến;
 - e) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về SHB;
 - f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT được lấy ý kiến.
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời có chữ ký của thành viên HĐQT và phải được gửi tới Ngân hàng theo đúng quy định về thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.
5. Văn phòng HĐQT kiểm phiếu lấy ý kiến và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của SHB, số và ngày Quyết định thành lập, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
 - b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;
 - c) Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ;

- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;
 - e) Danh sách các thành viên HĐQT đã tham gia biểu quyết;
 - f) Họ, tên, chữ ký của người phụ trách kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu. Trong trường hợp HĐQT/Chủ tịch HĐQT không có quy định khác thì người giám sát kiểm phiếu là Trưởng Ban Kiểm soát.
6. Người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
7. Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.
8. Các phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại Văn phòng HĐQT.
9. Các nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như nghị quyết, quyết định được thông qua tại các cuộc họp HĐQT.

Điều 18. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị

- 1. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua theo quy định tại Điều lệ SHB.
- 2. Nghị quyết, quyết định của HĐQT phải được gửi 01 (một) bản sao cho Trưởng BKS để giám sát và 01 (một) bản sao cho TGD để biết, thực hiện sau khi ban hành.
- 3. TGD chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung có liên quan đã nêu tại nghị quyết, quyết định của HĐQT. TGD phải nhanh chóng báo cáo Chủ tịch HĐQT trong trường hợp nhận thấy việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT trên thực tế tại thời điểm hiện tại hoặc tương lai có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng để HĐQT xem xét. Trường hợp HĐQT không ban hành nghị quyết hoặc quyết định thay thế, TGD có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.

Điều 19. Các Ủy ban của Hội đồng Quản trị

HĐQT được thành lập các Ủy ban để giúp HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cụ thể như sau:

1. HĐQT phải thành lập tối thiểu 02 Ủy ban là: Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự để giúp HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Khi thành lập các Ủy ban, HĐQT phải ban hành quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban phù hợp với quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
2. Số lượng thành viên từng Ủy ban và việc quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên do HĐQT quy định, phù hợp với quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chương IV

BAN KIỂM SOÁT

Điều 20. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát trong quản trị Ngân hàng

1. BKS là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt các cổ đông, có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ SHB, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
2. BKS chịu trách nhiệm trước Pháp luật, ĐHĐCĐ trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS được sử dụng các quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SHB.
3. BKS xây dựng, trình ĐHĐCĐ phê chuẩn và thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của mình trên cơ sở những quy định có liên quan của Pháp luật và Điều lệ SHB.

Điều 21. Cơ cấu Ban Kiểm soát

1. BKS có tối thiểu 05 (năm) thành viên. BKS phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Số lượng thành viên BKS cụ thể của từng nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ quyết định.
2. Nhiệm kỳ của BKS không quá 05 (năm) năm; nhiệm kỳ của thành viên BKS theo nhiệm kỳ của BKS. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế thành viên bị đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. BKS của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi BKS của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.
3. Trường hợp BKS có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, SHB phải tiến hành bổ sung đủ số lượng thành BKS theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 166 của Luật Các TCTD.

Điều 22. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên BKS: Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ SHB.
2. Nguyên tắc ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát: theo quy định tại Khoản 6 Điều 57 Điều lệ SHB.
3. Cách thức bầu thành viên BKS được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Quy chế này.
4. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên BKS
Trừ trường hợp đương nhiên mất tư cách quy định tại Khoản 4 Điều 41 Điều lệ SHB. Trường ban và thành viên BKS bị miễn nhiệm bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - a) Miễn nhiệm khi có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi BKS của SHB.
 - b) Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt động của BKS trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.
 - c) Bãi nhiệm khi không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ SHB.
 - d) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định nội bộ của SHB.
5. Trong thời hạn năm 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các thành viên BKS, HĐQT SHB phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
6. Trong thời hạn tối đa sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đơn xin từ chức của Trưởng BKS, BKS phải tổ chức họp để xem xét, quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu Trưởng BKS thay thế.
7. Đối với các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS theo quy định tại khoản 4 Điều này, HĐQT có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc trình ĐHĐCĐ gần nhất quyết định.
8. Trường hợp BKS vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Ngân hàng thì HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ để xem xét và miễn nhiệm BKS đương nhiệm và bầu BKS mới thay thế.

9. Trưởng Ban và thành viên BKS sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định trái với quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc các quyết định cố ý làm sai của mình trong thời gian đương nhiệm.

Điều 23. Các quy định khác về Ban Kiểm soát

Nhiệm vụ và quyền hạn của BKS, của Trưởng BKS, của thành viên BKS, việc thông qua quyết định của BKS, trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của BKS và các quy định khác về BKS được thực hiện theo Điều lệ, theo các văn bản nội bộ khác và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương V

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 24. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong quản trị Ngân hàng

1. TGD do HĐQT bổ nhiệm trong số các thành viên HĐQT hoặc thuê. TGD là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của SHB, chịu sự giám sát của HĐQT và BKS, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. TGD có vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ SHB.
2. Các thành viên khác thuộc Ban Điều hành và Người điều hành khác có nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của bộ phận/đơn vị do mình phụ trách theo sự phân công của TGD và có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và quyết định, chỉ đạo của TGD.
3. HĐQT quyết định mức lương, thưởng và các lợi ích khác của TGD, Phó TGD và người điều hành khác thuộc thẩm quyền theo quy định nội bộ của HĐQT. Tiền lương, thưởng và lợi ích khác của TGD được tính vào chi phí kinh doanh của SHB theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiền lương của TGD phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của SHB và phải báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên.

Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với TGD: TGD phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ SHB.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Người điều hành khác:

Phó TGD, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty con của SHB phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật các TCTD; đối với Phó TGD phải không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật Các TCTD;
- Có một trong các điều kiện sau đây: có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có trình độ từ đại học trở lên về ngành khác và có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;
- Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về kế toán;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng tại từng thời điểm.

Điều 26. Trình tự thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, những Người điều hành khác và các chức danh khác

- HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với TGD, Phó TGD, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT và Người điều hành khác, các chức danh khác theo quy định nội bộ của SHB.
- TGD bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý, điều hành tại SHB, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết hợp đồng lao động đối với TGD và những Người điều hành khác do HĐQT ban hành.

Chương VI

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 27. Nguyên tắc phối hợp

HĐQT, BKS và Ban điều hành phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Ngân hàng.
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật và Ngân hàng.
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên trao đổi nhằm cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có).

Điều 28. Nội dung phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc**1. Triệu tập họp HĐQT:**

BKS, TGD có quyền đề nghị triệu tập họp HĐQT để thảo luận và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đề nghị triệu tập phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với SHB; Người đề nghị có quyền thay thế HĐQT triệu tập họp HĐQT.

2. Tham gia các cuộc họp của HĐQT:

- a) TGD được tham gia các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ. TGD có nhiệm vụ báo cáo chương trình, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kết quả tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, phương hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới. Trả lời các chất vấn của ĐHĐCĐ đối với các công việc điều hành Ngân hàng.
- b) Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết đối với các nghị quyết của HĐQT. BKS thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động của BKS, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ và trực tiếp báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trưởng BKS có quyền yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp HĐQT nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của HĐQT và báo cáo trước ĐHĐCĐ.
- c) Nghị quyết, quyết định của HĐQT phải được gửi 01 (một) bản sao cho Trưởng BKS để giám sát và 01 (một) bản sao cho TGD để biết, thực hiện sau khi ban hành.

3. Phối hợp giữa TGD và HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao:

- a) TGD chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung có liên quan đã nêu tại nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác, các cuộc họp giao ban định kỳ phải có đại diện của Văn phòng HĐQT tham dự để trao đổi thông tin, tăng cường chỉ đạo và lãnh đạo thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, quy chế HĐQT đã ban hành.
- b) TGD có trách nhiệm Báo cáo với HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ về hoạt động, hiệu quả và kết quả kinh doanh, đối ngoại và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của SHB

theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB. TGD hoặc Phó TGD được TGD phân công/phân quyền có trách nhiệm thường xuyên trao đổi và gửi báo cáo hàng ngày (nếu cần) hoặc hàng tuần về tình hình hoạt động của SHB cho Chủ tịch HĐQT.

- c) Tất cả các báo cáo chính thức gửi HĐQT phải có chữ ký và ghi rõ tên của người có trách nhiệm và được bảo quản như tài liệu mật theo quy định của SHB. Các văn bản của TGD gửi đến các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng theo yêu cầu hợp pháp của các cơ quan đó đều phải đồng thời gửi cho Chủ tịch HĐQT.
 - d) Các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGD, Phó TGD hoặc những Người điều hành khác của SHB cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của SHB và của các đơn vị trực thu, Công ty con của SHB.
 - e) TGD được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, sau đó phải báo cáo ngay HĐQT để giải quyết tiếp.
 - f) TGD được quyền từ chối thực hiện những quyết định, kiến nghị, yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Điều lệ SHB, đồng thời phải thông báo ngay cho BKS.
4. Phối hợp hoạt động kiểm soát, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các thành viên BKS và TGD, Người quản lý khác:
- a) Quan hệ giữa BKS và HĐQT
 - BKS có trách nhiệm thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động; BKS có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.
 - HĐQT, thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của SHB theo yêu cầu của BKS.
 - BKS phải phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong quá trình hoạt động. Các thành viên BKS được HĐQT cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết phục vụ công tác của BKS. BKS hoạt động với tư cách khách quan, độc lập trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh – quản lý – điều hành Ngân hàng, đồng thời BKS có trách nhiệm phối hợp cùng với HĐQT theo dõi chỉ đạo quá trình chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo kiến nghị của BKS sau mỗi lần kiểm tra, phúc tra.

- Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, TGD, thành viên kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS quan tâm.
- Kịp thời thông báo cho ĐHĐCĐ, HĐQT, khi phát hiện người quản lý, người điều hành SHB có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, quy định nội bộ của SHB, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có).
- HĐQT phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ khi kiểm toán nội bộ về giám sát của quản lý cấp cao đối với HĐQT. HĐQT thực hiện các kiến nghị của BKS đối với HĐQT tại báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ (nếu có) và thông báo cho BKS về kết quả thực hiện kiến nghị.

b) Quan hệ giữa BKS đối với TGD, Người quản lý khác

- TGD chịu sự kiểm tra, giám sát của BKS đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình. Định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu của BKS) cung cấp tất cả các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết cho BKS, đồng thời phải có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo bộ máy chuyên môn nghiệp vụ chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo kiến nghị của BKS sau mỗi lần kiểm tra, phúc tra, kể cả những sai sót của bản thân TGD.
- BKS được sử dụng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của SHB để thực thi nhiệm vụ, yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp làm nghiệp vụ giải trình các công việc đã làm, xuất trình văn bản chỉ đạo, chứng từ sổ sách ghi chép và các tài liệu có liên quan (khi cần thiết) trong hoạt động để phục vụ việc kiểm tra hoặc kiểm toán.
- Khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, các thành viên BKS phải thông báo trước kế hoạch làm việc bằng văn bản của Trưởng BKS, nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của SHB.
- TGD tiếp nhận báo cáo nội bộ về kiểm toán nội bộ, tổ chức thực hiện các kiến nghị của BKS đối với TGD tại báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ (nếu có) và báo cáo BKS kết quả thực hiện các kiến nghị.
- TGD, Người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của SHB theo yêu cầu của BKS.

Chương VII

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

Điều 29. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác

1. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành và Người điều hành phải cung cấp, công bố công khai thông tin theo quy định của Luật Các TCTD, các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, Người điều hành và những Người có liên quan tới các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của SHB.
3. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho HĐQT, BKS về các giao dịch giữa SHB, công ty con, công ty do SHB nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
4. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SHB. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, Người điều hành và những Người có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Ngân hàng hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 30. Giao dịch với Người có liên quan

1. Ngân hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong giao dịch với Người có liên quan.
2. Khi tiến hành giao dịch với những Người có liên quan, HĐQT, Người điều hành phải đảm bảo việc ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
3. Nội dung hợp đồng với Người có liên quan phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu.

Điều 31. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Ngân hàng

1. Ngân hàng phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến Ngân hàng.

2. Ngân hàng phải tuân thủ các quy định về luật lao động, môi trường và xã hội.

Chương VIII

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Điều 32. Đánh giá hiệu quả làm việc của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

1. Đánh giá hiệu quả làm việc của Thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và Người điều hành khác bằng hình thức sau đây:
 - a) Tự nhận xét đánh giá;
 - b) Đánh giá hoạt động định kỳ 06 tháng;
 - c) Đánh giá hoạt động hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm;
 - d) Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm đột xuất;
 - e) Cách thức khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm.
2. HĐQT sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, TGD, Phó TGD và Người điều hành khác, các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm.
3. BKS sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên BKS.
4. TGD sẽ tiến hành đánh giá các hoạt động của các chức danh quản lý, điều hành tại SHB do TGD bổ nhiệm, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, HĐQT.

Điều 33. Tiêu chí đánh giá hoạt động

Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS, Người điều hành bao gồm:

1. Kết quả thực hiện công việc được giao gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của đơn vị;
2. Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ SHB, chủ trương, chính sách của SHB và quy định của pháp luật;
3. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm;
4. Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý công việc.
5. Đoàn kết, phối hợp trong Đơn vị với các Đơn vị và mức độ tín nhiệm với nhân viên.

Điều 34. Thẩm quyền, phương thức đánh giá

1. Định kỳ hằng năm, Chủ tịch HĐQT đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên HĐQT, các Ủy ban của HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả đánh giá này.
2. Định kỳ hàng năm, HĐQT có trách nhiệm đánh giá về hiệu quả làm việc của TGD. HĐQT báo cáo kết quả giám sát đối với TGD và Người điều hành khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
3. BKS có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS; kết quả giám sát đối với HĐQT, TGD và Người điều hành khác.

Điều 35. Khen thưởng

1. Các thành viên HĐQT, BKS, TGD và Người điều hành khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành Ngân hàng và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng.
2. Các hình thức và mức khen thưởng, trình tự, thủ tục xét thưởng sẽ được thực hiện theo Quy chế khen thưởng do HĐQT ban hành tại từng thời điểm.
3. Các thành viên HĐQT, BKS, TGD và Người điều hành khác không được yêu cầu trả thưởng khi SHB bị lỗ.

Điều 36. Kỷ luật

Các thành viên HĐQT, BKS, TGD và Người điều hành khác trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ SHB và các quy định khác của Ngân hàng, thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật và/hoặc Ngân hàng.

Chương IX

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 37. Người Phụ trách quản trị công ty

1. HĐQT phải bổ nhiệm ít nhất 01 (một) người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Ngân hàng.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

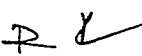
- a) Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Ngân hàng và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- f) Tổ chức, sắp xếp việc lưu trữ các văn bản, tài liệu, nghị quyết, biên bản họp của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- g) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và BKS;
- h) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Ngân hàng;
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ SHB;
- j) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Điều khoản thi hành

- 1. Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024.
- 2. Đối với việc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, nhiệm kỳ:
 - a) Chủ tịch, Thành viên khác của HĐQT được bầu, bổ nhiệm trước ngày 01/07/2024 mà không đáp ứng quy định tại Khoản 1, 6 Điều 41 và Điều 45 Điều lệ SHB được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn được bầu, bổ nhiệm;
 - b) Thành viên BKS được bầu, bổ nhiệm trước ngày 01/07/2024 mà không đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 6 Điều 41 và Khoản 7 Điều 57 Điều lệ SHB được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn được bầu, bổ nhiệm;
 - c) TGD được bổ nhiệm trước ngày 01/07/2024 mà không đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 6 Điều 41 và Khoản 3 Điều 53 Điều lệ SHB được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn được bổ nhiệm.

- d) Phó TGD, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty con được bổ nhiệm trước ngày 01/07/2024 mà không đáp ứng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 6 Điều 41 Điều lệ SHB và Khoản 5 Điều 41 Luật Các TCTD được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn được bổ nhiệm
- e) HĐQT của SHB được bầu trước ngày 01/07/2024 mà không đáp ứng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 43 Điều lệ SHB được tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ HĐQT.
- f) Đến ngày 01/07/2024, trường hợp BKS SHB có số lượng thành viên chưa tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 57 Điều lệ SHB, BKS SHB được tiếp tục duy trì số lượng thành viên BKS theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/2017/QH14) cho đến hết nhiệm kỳ của BKS, thành viên BKS, trừ trường hợp SHB bầu, bổ nhiệm bổ sung, thay thế thành viên BKS.
3. Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Pháp luật và quy định khác của SHB. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa quy định của Quy chế này với quy định của Điều lệ SHB về cùng một vấn đề thì quy định của Điều lệ SHB được ưu tiên áp dụng. Khi có những nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của Pháp luật, thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành.
4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ phân công/chấp thuận. Các thành viên HĐQT, BKS, TGD/Người phụ trách điều hành, Người điều hành khác và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH HĐQT *Đỗ Quang Hiền*

PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quy chế Nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được
ban hành kèm theo Quyết định số 154/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2024)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hoặc bất thường của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông qua hình thức tổ chức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần SHB, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được SHB cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
2. Đại hội trực tuyến là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
3. Đại hội trực tiếp là hình thức tổ chức cuộc họp duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
4. Địa điểm tổ chức đại hội trực tuyến bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản truy cập đã được SHB cung cấp để tham dự đại hội trực tuyến.
5. Bỏ phiếu điện tử là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Quy định tại Quy chế này.
6. Bỏ phiếu trực tiếp là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp.
7. Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

8. Tài khoản truy cập bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được SHB cấp duy nhất cho từng cổ đông.
9. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo Quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của SHB.
10. Hệ thống là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
11. Thời gian mở cửa hệ thống là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức đại hội.
12. Các từ, ngữ, thuật ngữ, khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này, sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của SHB và của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội truyền thống theo Quy định tại Điều lệ SHB. Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức đại hội do HĐQT thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
2. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định tại Điều lệ SHB và Quy chế Quản trị nội bộ.
3. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông.
4. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
5. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
6. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng tỷ lệ cổ đông dự họp được quy định tại Điều lệ SHB và Quy định của Pháp luật.

2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - a) Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
 - b) Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - c) Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào hệ thống.
 - d) Dữ liệu điện tử của chương trình đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.

Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và Quy định của Pháp luật.
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ SHB theo hướng dẫn được thông báo tại thư mời họp hoặc do Ban tổ chức đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

Điều 6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự Đại hội trực tiếp.
2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền về số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

- Giấy ủy quyền được in ra trên hệ thống ủy quyền trực tuyến phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- Ngân hàng nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước thời điểm đại hội được khai mạc chính thức.

Điều 7. Ban tổ chức Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định.
2. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm sau đây:
 - a) Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
 - b) Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - c) Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - d) Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức Đại hội. Số lượng và thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định. Ban tổ chức Đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và Quy chế này.
 - b) Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
3. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng sẽ ban hành các hướng dẫn về việc xác nhận tư cách cổ đông và thông tin tới cổ đông để có cơ sở thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa

- a) Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Ban chủ tọa).

- b) Ban chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c) Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- d) Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2. Ban thư ký

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp, Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a) Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Ban chủ tọa.
- b) Ghi chép trung thực diễn biến của Đại hội trực tuyến vào nội dung biên bản và nghị quyết cuộc họp để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- c) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

3. Ban kiểm phiếu

- a) Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 - (i) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.
 - (ii) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết; Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.
- b) Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Hình thức, cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Hình thức biểu quyết

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo khoản 3 điều này.

2. Thời điểm biểu quyết

- a) Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực

hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

- b) Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông tham dự khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.
- c) Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.
- d) Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

3. Bỏ phiếu điện tử

- a) Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử theo thông báo hoặc hướng dẫn của Hội đồng Quản trị SHB.
- b) Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- c) Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

4. Kết quả biểu quyết

- a) Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

Mã hiệu: QĐ 154/2024/QĐ-HĐQT Ngày hiệu lực: 01/07/2024 Lần ban hành/sửa đổi: 04

Điều 11. Biên bản họp và Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Tỷ lệ thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tuân theo tỷ lệ được Quy định tại Điều lệ SHB và các Quy định của Pháp luật.
2. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến. 